



PUTUSAN
Nomor 1034 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SEMUEL THOMAS SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Oe Ekam, RT 009, RW 004, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ. DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CQ. PEMIMPIN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KUPANG**, diwakili Stefanus Juarto, Pemimpin Cabang PT BRI Tbk Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Nomor 18, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky G Diharja, dan kawan-kawan, *Group Head* Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar dan Pegawai lainnya, berkantor di Jalan Ir. Soekarno Nomor 18, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV, Jalan Frans Seda, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



mewakili Pemerintah Republik Indonesia memberi kuasa kepada C. Chrisnan Soegihierprajoko, dan kawan-kawan, Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dan Pegawai lainnya, berkantor di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV, Jalan Frans Seda, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum dua objek jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 63 (tanah kosong) seluas 17.180 m² atau sekitar 1,7 hektar yang terletak desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 221 (tanah kosong) dengan luas kurang lebih 15.000 m² atau sekitar 1,5 hektar yang terletak di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, karena tata cara dan syarat-syarat lelang tidak dipenuhi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala surat-surat atau segala pengalihan dan atau memindahtangankan hak jaminan tersebut oleh Para Tergugat kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun di hadapan Pejabat (Lurah, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun di masa akan datang;

5. Menyatakan batal atau menunda lelang yang menurut surat pemberitahuan Tergugat I akan dilakukan lelang pada tanggal 19 Maret 2021 berupa objek jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3416 (sebuah ruko) dengan luas tanah 169 m² yang terletak di Jalan W. J Lalamentik, Oebobo, Kota Kupang karena prosedur dan syarat-syarat lelang tidak dipenuhi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilakukan lelang maka segala surat-surat atau segala pengalihan dan atau memindahtangankan hak jaminan tersebut oleh Para Tergugat kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun di hadapan Pejabat (Lurah, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun di masa akan datang;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk mematuhi putusan pengadilan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Kpg, tanggal 19 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT KPG, tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Samuel Thomas Santoso);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 11 Mei 2022, Nomor 48/PDT/2022 KPG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Januari 2022 Nomor 51/PDT.G/2021;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan, sekarang Penggugat untuk kasasi, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya baik yang jatuh dalam tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kurang pihak dapat dikabulkan, oleh karena pokok gugatan selain mempermasalahkan proses lelang yang akan dilaksanakan terhadap objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3416 yang hendak dilelang pada tanggal 19 Maret

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



2021, juga tuntutan terhadap dua objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 seluas 17.180 m² atau sekitar 1,7 ha, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 221 seluas 15.000 m² atau sekitar 1,5 ha yang sudah selesai dilelang pada tahun 2017, maka dengan tidak diadakannya pembeli lelang dua objek jaminan pada tahun 2017 tersebut di atas sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SEMUEL THOMAS SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEMUEL THOMAS SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2023